

Itinerario Personal para la empleabilidad

I

Entrega tareas unidad 04.

1- Esquema de la estructura del sistema de la Seguridad Social.....	2
Tipos de regímenes de la Seguridad Social:.....	2
Sujetos incluidos en el Régimen General (RG):.....	2
Tipos de Regímenes Especiales:.....	2
Sujetos incluidos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos:.....	2
2- ¿Qué obligaciones formales tiene la empresa respecto a un trabajador o trabajadora en relación con la Seguridad Social? Nombra y explica brevemente en qué consiste cada una.....	3
Inscripción de la empresa.....	3
Afiliación del trabajador/a.....	3
Alta del trabajador/a.....	4
Baja del trabajador/a.....	4
3- Explica: En la situación de Incapacidad temporal:.....	4
A. Personas beneficiarias.....	4
B. Duración de la prestación.....	4
C. Prestación económica (cuantía).....	5
4- Explica para la jubilación:.....	5
A. Personas beneficiarias y requisitos.....	5
B. Porcentajes que se cobran.....	5
5- Explica: En la situación de desempleo:.....	6
A. Requisitos de las personas beneficiarias.....	6
B. Duración de la prestación.....	6
C. Cuantía de la prestación.....	6

Autor: Juan Cruz Garrido Suso

Fecha 03/03/2025

1- Esquema de la estructura del sistema de la Seguridad Social.

Tipos de regímenes de la Seguridad Social:

La Seguridad Social presenta dos tipos de regímenes diferentes, el **Régimen Especial** y el **Régimen General**.

Sujetos incluidos en el Régimen General (RG):

Aquellos trabajadores/as que no pertenecen a un Régimen Especial, estarán bajo el paraguas del Régimen General.

- Trabajadores/as por cuenta ajena de industria y servicios
- Personal civil no funcionario de la Administración Estatal y local
- Funcionarios/as en prácticas de cualquier Administración Pública
- Miembros de Corporaciones locales con dedicación exclusiva
- Personal laico o seglar con servicios retribuidos en instituciones eclesiásticas
- Cualquier otro colectivo expresamente incluido por Real Decreto

Tipos de Regímenes Especiales:

- R. E. Agrario
- R. E. de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o autónomos
- R.E. de empleadas y empleados de hogar
- R.E. de trabajadores y trabajadoras del mar
- R.E. de trabajadores y trabajadoras de la minería del carbón
- El Seguro escolar de estudiantes
- R.E. de funcionarios civiles del Estado, de la Administración de justicia y de las Fuerzas Armadas

Sujetos incluidos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos:

Los sujetos incluidos en el Régimen Espacial de trabajadores autónomos son::

- Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas, mayores de 18 años, tengan o no trabajadoras asalariadas o trabajadores asalariados a su servicio.
- Cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive, siempre que colaboren de forma habitual y personal, y no tengan contrato de trabajo.
- Consejeros o administradores de sociedades mercantiles que ejerzan funciones de dirección y gerencia, siempre que posean el control directo o indirecto de la sociedad, por ser también socios o socias.

2- ¿Qué obligaciones formales tiene la empresa respecto a un trabajador o trabajadora en relación con la Seguridad Social? Nombra y explica brevemente en qué consiste cada una.

Las obligaciones formales que se deben cumplir son las siguientes (Incluyo la inscripción de la propia empresa, dado que es requisito que ésta exista antes de poder gestionar contratos):

Inscripción de la empresa

- Debe realizarse antes de iniciar actividades laborales
- Se solicita mediante modelo oficial TA.6 ante la TGSS
- Obligación de comunicar variaciones en datos, nuevos centros, contrataciones y subcontratas, y ceses
- La empresa debe indicar qué entidad asumirá las contingencias profesionales (INSS o Mutua)
- Recibe un número patronal único nacional (clave provincial + número de registro)

Afiliación del trabajador/a

- Acto administrativo que incorpora al trabajador/a a la Seguridad Social
- La empresa debe solicitarla ante la TGSS antes del inicio laboral (no antes de 60 días)

- Es obligatoria y única para todos los Regímenes
- El trabajador/a recibe un número de afiliación vitalicio

Alta del trabajador/a

- Acto de inclusión en el Régimen correspondiente
- Con el alta nace la obligación de cotizar
- Los empresarios deben solicitarla en los mismos plazos que la afiliación
- Variaciones deben comunicarse mediante modelo A-2

Baja del trabajador/a

- Acto formal cuando el trabajador/a cesa en la empresa
- Debe comunicarse en los 3 días siguientes al cese
- Con la baja cesa la obligación de cotizar (si hay cese real de actividad)

3- Explica: En la situación de Incapacidad temporal:

A. Personas beneficiarias

- Trabajadores/as integrados en el Régimen General
- Afiliados y en alta o situación asimilada cuando se produce el hecho causante
- Para enfermedad común: se requiere 180 días cotizados en los 5 años anteriores
- Para accidentes (laborales o no) y enfermedad profesional: no se exige periodo previo de cotización

B. Duración de la prestación

- Duración máxima inicial: 365 días
- Prorrogable por otros 180 días más cuando sea previsible la curación (total 545 días)
- Al agotar este plazo, el INSS puede:

- Iniciar expediente de incapacidad permanente
- Emitir alta médica
- Demorar la calificación hasta máximo 730 días (24 meses) si hay posibilidad de curación

C. Prestación económica (cuantía)

- Por contingencias comunes:
 - 60% de la BR desde el 4º día hasta el 20º día
 - 75% de la BR a partir del 21º día hasta el alta médica
 - Los tres primeros días no están subsidiados (salvo mejora pactada)
 - Pago: empresa (días 4-15), entidad aseguradora (desde día 16)
- Por contingencias profesionales:
 - 75% de la BR desde el día siguiente al hecho causante
 - Pago: entidad aseguradora desde el día siguiente al hecho causante

4- Explica para la jubilación:

A. Personas beneficiarias y requisitos

Trabajadores/as incluidos en el Régimen General que cumplan:

- Estar afiliados (no es necesario estar de alta para solicitar)
- Acreditar mínimo 15 años cotizados (2 dentro de los 15 años anteriores)
- Haber cumplido 67 años, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses cotizados

B. Porcentajes que se cobran

- Por los primeros 15 años cotizados: 50% de la base reguladora

- A partir del año 16:
 - Por cada mes adicional entre los meses 1-248: +0,19%
 - Por cada mes adicional a partir del mes 248: +0,18%
 - Sin superar el 100% (excepto en casos especiales)
- Jubilación a edad superior a la mínima (porcentaje adicional por año extra trabajado):
 - Hasta 25 años cotizados: +2% por año
 - Entre 25 y 37 años cotizados: +2,75% por año

5- Explica: En la situación de desempleo:

A. Requisitos de las personas beneficiarias

- Estar afiliados y en alta o situación asimilada
- Acreditar mínimo 360 días cotizados en los 6 años anteriores
- Hallarse en situación legal de desempleo
- Estar inscritos como demandantes de empleo
- Suscribir el compromiso de actividad

B. Duración de la prestación

- 360 días cotizados: 4 meses de prestación
- Por cada 6 meses adicionales cotizados: 2 meses más de prestación
- Máximo, con 6 o más años cotizados: 24 meses de prestación

C. Cuantía de la prestación

- Primeros 180 días: 70% de la base reguladora
- A partir del día 181: 60% de la base reguladora
- Base reguladora = Suma bases cotización últimos 180 días sin horas extras / 180
- Topes máximos:
 - Sin hijos a cargo: 175% IPREM
 - Con 1 hijo a cargo: 200% IPREM
 - Con 2 o más hijos: 225% IPREM
- Topes mínimos:
 - Sin hijos a cargo: 80% IPREM
 - Con hijos a cargo: 107% IPREM